Referenzvertrag

Referenznutzung und Einwilligung

Vertragsparteien

Markentrix, Christian Wien, Einzelunternehmer, Heinrich Hüdig Str. 1, 29227 Celle, E-Mail: Info@Markentrix.de – nachfolgend „Markentrix“ –

und

Firma / Name des Kunden (mit Rechtsform)	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Vertreten durch (Name, Funktion)	

– nachfolgend „Kunde“ –

(einzeln „Partei“, gemeinsam „Parteien“)

Präambel

Markentrix hat für den Kunden das in Anlage 1 bezeichnete Projekt (z. B. eine Website) umgesetzt (nachfolgend „Hauptvertrag“). Markentrix möchte dieses Projekt als Referenz für die eigene Werbung nutzen. Der Kunde ist hierzu freiwillig bereit, soweit er es in Anlage 1 ausdrücklich ankreuzt. Dieser Vertrag regelt Umfang, Grenzen und Beendigung der Referenznutzung.

§ 1 Gegenstand und Abgrenzung

(1) Gegenstand ist die Gestattung, die in Anlage 1 angekreuzten Referenzelemente (§ 2 Abs. 1) über die dort angekreuzten Kanäle zur Eigenwerbung von Markentrix zu nutzen („Referenznutzung“).

(2) Es gilt der Grundsatz „nur was angekreuzt ist“: Nicht angekreuzte Elemente und Kanäle sind nicht gestattet. Eine Freigabe gilt nur für das in Anlage 1 bezeichnete Projekt; für jedes weitere Projekt ist eine neue Anlage 1 erforderlich.

(3) Dieser Vertrag ist vom Hauptvertrag unabhängig. Vergütung, Leistungsumfang, Abnahme, Gewährleistung und Zahlungsfristen des Hauptvertrags hängen nicht von der Freigabe ab. Verweigert der Kunde die Freigabe oder widerruft er sie, entstehen ihm keine Nachteile.

(4) Die Rechte der Parteien am Projektergebnis richten sich allein nach dem Hauptvertrag. Dieser Vertrag erweitert oder beschränkt sie nicht.

§ 2 Einräumung der Referenzrechte

(1) Der Kunde räumt Markentrix für die Dauer dieses Vertrags (§ 7) ein einfaches, unentgeltliches, nicht übertragbares Nutzungsrecht ein, die in Anlage 1 angekreuzten Referenzelemente zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen und öffentlich wiederzugeben, soweit dies für die Referenznutzung erforderlich ist. Referenzelemente sind:

- a) Name und Firma des Kunden;
- b) Firmenlogo und Kennzeichen des Kunden in unveränderter Form;
- c) Abbildungen des öffentlich zugänglichen Projektergebnisses (Screenshots, Bildschirmaufnahmen, Mockups, Videos);
- d) ein Link auf das Projekt;
- e) eine sachliche Kurzbeschreibung des Projekts (Leistung, Zeitraum, eingesetzte Technik);
- f) Ergebnisangaben und Kennzahlen;
- g) eine Kundenstimme (Zitat) im freigegebenen Wortlaut.

(2) Die Nutzung erfolgt ausschließlich zur Darstellung der Leistungen von Markentrix in den angekreuzten Kanälen (z. B. eigene Website, Social-Media-Profile, Angebote und Präsentationen, Print, Branchenverzeichnisse). Ausgeschlossen ist jede Verwendung für Dritte sowie in einem Zusammenhang, der den Kunden herabsetzt oder für politische, religiöse oder weltanschauliche Zwecke vereinnahmt.

(3) Unterlizenzen werden nur an weisungsgebundene technische Dienstleister vergeben (Hosting, Veröffentlichungs- und Planungsdienste, Social-Media-Plattformen, Bearbeitungswerkzeuge), soweit zur Durchführung erforderlich. Dem Kunden ist bekannt, dass Plattformen bei einer Veröffentlichung nach ihren eigenen Nutzungsbedingungen Rechte am hochgeladenen Inhalt erhalten können.

(4) Technische Anpassungen (Skalieren, Zuschneiden, Einbinden in Layouts, Videoschnitt, Beschriftung) sind erlaubt. Verfälschungen, Entstellungen sowie Änderungen von Farben, Proportionen oder Wortlaut der Kennzeichen sind nicht erlaubt.

(5) Marken-, Urheber- und sonstige Rechte des Kunden gehen nicht über. Markentrix stellt keine Verbindung dar, die über die tatsächliche Kundenbeziehung hinausgeht (z. B. keine Partnerschaft, Zertifizierung oder Empfehlung, soweit nicht als Zitat freigegeben).

(6) Markentrix darf Referenzelemente mit Werkzeugen bearbeiten, die KI-Funktionen enthalten. Markentrix gibt Referenzelemente nicht gezielt zum Training oder Feintuning von KI-Modellen frei und schaltet Trainingsfreigaben der Werkzeuge ab, soweit der Anbieter dies zulässt. Markentrix erzeugt keine synthetischen Abbildungen, Stimmen oder Aussagen von Personen des Kunden und beachtet gesetzliche Kennzeichnungspflichten für KI-generierte Inhalte.

§ 3 Inhalt und Form der Referenznutzung

(1) Alle Angaben in der Referenznutzung müssen zutreffend, nicht irreführend und belegbar sein (§§ 5, 5a UWG). Markentrix behauptet nur Leistungen, die tatsächlich erbracht wurden.

(2) Kundenstimmen werden nur im freigegebenen Wortlaut und mit der freigegebenen Namens- und Funktionsangabe veröffentlicht. Kürzungen oder Änderungen bedürfen einer neuen Freigabe. Markentrix erfindet keine Zitate.

(3) Ergebnisangaben und Kennzahlen werden nur im freigegebenen Wortlaut mit Zeitraum und Messweise genannt. Ohne Freigabe sind nur allgemeine, sachliche Aussagen zulässig.

(4) Unabhängig von Anlage 1 sind vom Referenzrecht ausgenommen: nicht öffentliche Bereiche (Administrations- und Backend-Oberflächen, Entwurfsstände mit Echtdaten), Zugangsdaten, Konfigurationen und Sicherheitseinstellungen, Daten von Kunden, Interessenten, Mitarbeitenden und Lieferanten des Kunden, Geschäftsgeheimnisse (§ 2 GeschGehG) sowie Vertrags- und Preisinformationen. Abbildungen werden so erstellt, dass solche Inhalte nicht erkennbar sind.

(5) Erkennbare Personen (Mitarbeitende, Inhaber, Kunden) werden nur gezeigt, wenn deren Einwilligung (§§ 22, 23 KUG, Art. 6 DSGVO) vorliegt und Anlage 1 dies vorsieht. Andernfalls werden Personenabbildungen unkenntlich gemacht, ausgeblendet oder durch Platzhalter ersetzt.

(6) Fremdinhalte (Fotos, Texte, Schriften, Icons Dritter) werden nur gezeigt, soweit die jeweilige Lizenz dies erlaubt. Andernfalls werden sie unkenntlich gemacht oder ersetzt. Bekannte Lizenzbeschränkungen teilt der Kunde in Anlage 1 mit.

§ 4 Freigabe und Kontrolle

(1) Vor der ersten Veröffentlichung neuer Referenzmaterialien – insbesondere von Zitaten, Kennzahlen, Videos und Printmaterial – legt Markentrix dem Kunden den genauen Inhalt in Textform (z. B. E-Mail) vor.

(2) Eine Freigabe erfolgt nur durch ausdrückliche Erklärung des Kunden in Textform. Schweigen gilt nicht als Zustimmung. Markentrix darf nach sieben Werktagen einmal erinnern.

(3) Referenzelemente, die in Anlage 1 mit konkretem Wortlaut oder konkreter Vorlage festgehalten sind (z. B. Name, Logo, Link, Kurzbeschreibung), brauchen keine weitere Freigabe, solange sie unverändert verwendet werden.

(4) Der Kunde kann jederzeit verlangen, dass eine Referenznutzung korrigiert wird, die gegen diesen Vertrag verstößt oder sachlich unrichtig geworden ist. Markentrix korrigiert Online-Inhalte innerhalb von fünf Werktagen.

(5) Markentrix bewahrt die unterschriebene Anlage 1 und alle Freigaben als Nachweis auf (Art. 7 Abs. 1 DSGVO).

§ 5 Rechte Dritter, Zusicherungen, Freistellung

(1) Der Kunde sichert zu, dass er (a) zur Unterzeichnung berechtigt ist und erforderliche Zustimmungen von Gesellschaftern, Franchisegebern oder Konzerngesellschaften eingeholt hat, (b) Inhaber oder berechtigter Nutzer der in den Referenzelementen enthaltenen Kennzeichen und Logos ist und (c) an den von ihm gelieferten Inhalten die erforderlichen Rechte besitzt, soweit er in Anlage 1 keine Einschränkungen nennt.

(2) Ist eine Zusicherung unrichtig und hat der Kunde dies zu vertreten, stellt er Markentrix von berechtigten Ansprüchen Dritter frei, die aus einer vertragsgemäßen Referenznutzung entstehen. Markentrix informiert den Kunden unverzüglich über solche Ansprüche, stimmt die Rechtsverteidigung mit ihm ab und erkennt nichts ohne seine Zustimmung an.

(3) Markentrix bleibt Urheber seiner Gestaltungsleistungen und darf sich als Ersteller des Projekts nennen.

§ 6 Unentgeltlichkeit, keine Pflicht zur Nutzung

(1) Die Referenznutzung ist unentgeltlich. Jede Partei trägt ihre Kosten selbst. Für die Freigabe werden weder Rabatt noch Gutschrift oder Sachleistung gewährt oder zugesagt. Eine spätere Gegenleistung bedarf einer gesonderten Vereinbarung in Textform; ein Widerruf nach § 7 darf dem Kunden auch dann keinen Nachteil bringen.

(2) Markentrix ist zur Referenznutzung nicht verpflichtet und darf sie jederzeit einstellen.

§ 7 Laufzeit, Widerruf und Beendigung

(1) Der Vertrag beginnt mit der Unterzeichnung und läuft unbefristet.

(2) Der Kunde kann seine Einwilligung und die Gestattung jederzeit ohne Angabe von Gründen in Textform mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder den Vertrag kündigen. Ein Teilwiderruf für einzelne Referenzelemente oder Kanäle ist möglich. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund (§ 314 BGB) bleibt unberührt. Markentrix kann den Vertrag jederzeit in Textform beenden.

(3) Nach Zugang des Widerrufs beendet Markentrix jede neue Nutzung sofort und entfernt Inhalte, die es selbst verwaltet (eigene Website, Social-Media-Profile, Verzeichniseinträge, Präsentationsvorlagen), unverzüglich, spätestens innerhalb von sieben Tagen.

(4) Bereits gedruckte oder an Dritte versandte Materialien ohne personenbezogene Daten (z. B. Flyer, Angebote, Präsentationen) muss Markentrix nicht zurückrufen, verteilt sie aber nicht weiter und legt sie nicht neu auf. Materialien mit personenbezogenen Daten (z. B. Zitat mit Namen) werden nicht weiter versandt oder verteilt.

(5) Auf Inhalte, die Dritte kopiert oder zwischengespeichert haben (Plattformen, Suchmaschinen, Archive), hat Markentrix keinen Einfluss. Markentrix löscht seine eigenen Inhalte und beantragt bei Plattformen und Suchmaschinen die Entfernung, soweit dies möglich ist.

(6) Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Nutzung bleibt unberührt. Aus Widerruf oder Kündigung entstehen dem Kunden keine Kosten und keine Schadensersatzpflicht.

(7) Ändern sich Name, Logo oder Rechtsform des Kunden oder geht sein Betrieb auf einen Dritten über, teilt der Kunde dies in Textform mit. Auf Verlangen des Kunden oder seines Rechtsnachfolgers ruht die Referenznutzung; bis dahin bleiben bestehende Veröffentlichungen unberührt. Neue Kennzeichen nutzt Markentrix erst nach Freigabe.

(8) Über das Vertragsende hinaus gelten § 5 Abs. 2, § 7 Abs. 3 bis 6, § 8 Abs. 2 und § 9 fort.

§ 8 Datenschutz

(1) Soweit Referenzelemente personenbezogene Daten enthalten (z. B. Name und Funktion von Ansprechpartnern, Zitat mit Namen, Abbildungen von Personen, Name eines Einzelunternehmers), erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO), die durch Ankreuzen und Unterschrift in Anlage 1 erteilt wird. Die Einwilligung ist freiwillig, vom Hauptvertrag getrennt und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden (§ 7). Wird eine Person namentlich genannt oder abgebildet, unterzeichnet diese Person die Einwilligung in Anlage 1 selbst.

(2) Information nach Art. 13 DSGVO:

- Verantwortlicher: Christian Wien, Markentrix, Anschrift und E-Mail wie oben.
- Zweck: Eigenwerbung von Markentrix durch Referenzdarstellung des Projekts.
- Rechtsgrundlage: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO); für den Nachweis der Einwilligung berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).
- Empfänger: technische Dienstleister (Hosting, Veröffentlichungs- und Planungsdienste, Social-Media-Plattformen) und bei Veröffentlichung im Internet jede Person weltweit.
- Drittländer: Plattformen können Daten in Drittländer, z. B. die USA, übermitteln. Dies erfolgt auf Grundlage der Art. 44 ff. DSGVO. Soweit keine Garantien bestehen, willigt die betroffene Person in Anlage 1 ausdrücklich ein (Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO) und wird darauf hingewiesen, dass dort ein geringeres Datenschutzniveau bestehen und die Durchsetzung ihrer Rechte erschwert sein kann.
- Speicherdauer: bis zum Widerruf. Anlage 1 und Widerrufsmitteilung bewahrt Markentrix als Nachweis bis zum Ablauf von drei Jahren nach dem Ende des Jahres der Beendigung auf.
- Rechte: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch, Datenübertragbarkeit, Widerruf sowie Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde, z. B. der Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen.
- Die Bereitstellung der Daten ist nicht vorgeschrieben. Bei Verweigerung entstehen keine Nachteile.

(3) Verarbeitet Markentrix im Rahmen des Hauptvertrags personenbezogene Daten im Auftrag des Kunden, gilt dafür eine gesonderte Vereinbarung nach Art. 28 DSGVO. Dieser Vertrag ersetzt sie nicht.

§ 9 Haftung

(1) Markentrix haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, nach dem Produkthaftungsgesetz und soweit Markentrix eine Garantie übernommen hat.

(2) Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf die der Kunde regelmäßig vertrauen darf) ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Im Übrigen ist die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

(3) Ansprüche betroffener Personen nach Art. 82 DSGVO und sonstige zwingende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. Die Haftung des Kunden richtet sich nach § 5 Abs. 2 und den gesetzlichen Vorschriften.

§ 10 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags, einschließlich dieser Klausel, bedürfen der Textform. Individuelle Abreden haben Vorrang (§ 305b BGB). Freigaben, Widerruf und Kündigung genügen in Textform (E-Mail).

(2) Bei Widersprüchen zu Regelungen über Referenz- oder Öffentlichkeitsarbeit im Hauptvertrag oder in Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Markentrix geht dieser Vertrag vor. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil.

(3) Der Kunde erklärt, Unternehmer im Sinne des § 14 BGB zu sein und den Vertrag in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit zu schließen.

(4) Es gilt deutsches Recht. Zwingende datenschutzrechtliche Vorschriften bleiben unberührt. Soweit gesetzlich zulässig (§ 38 ZPO), ist Gerichtsstand Celle; im Übrigen gelten die gesetzlichen Gerichtsstände. Vor Klageerhebung bemühen sich die Parteien binnen 14 Tagen um eine gütliche Einigung; Eilmaßnahmen bleiben unberührt.

(5) Sind einzelne Bestimmungen unwirksam, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung (§ 306 BGB). Ist die Einwilligung oder Freigabe für ein einzelnes Referenzelement unwirksam, entfällt nur dieses Element.

(6) Anlage 1 ist Bestandteil dieses Vertrags. Der Vertrag kann in Papierform oder mit elektronischer Signatur geschlossen werden. Jede Partei erhält eine Ausfertigung.

Unterschriften

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

Christian Wien, Inhaber Markentrix

Markentrix

Unterschrift

Kunde (Name, Funktion, Firma)

Anlage 1 – Referenzfreigabe für das Projekt

Nur angekreuzte Punkte sind freigegeben (§ 1 Abs. 2). Für jedes weitere Projekt wird eine neue Anlage 1 ausgefüllt.

A. Projekt

Angabe	Eintrag
Kunde	
Projekt (z. B. Website www.beispiel.de)	
Hauptvertrag vom	
Umsetzungszeitraum (von – bis)	

B. Freigegebene Referenzelemente

Freigabe	Referenzelement	Konkreter Wortlaut / Vorlage
☐	Name und Firma	
☐	Firmenlogo und Kennzeichen	
☐	Abbildungen des öffentlichen Projektergebnisses	
☐	Link auf das Projekt	
☐	Kurzbeschreibung	
☐	Ergebnisangaben und Kennzahlen	
☐	Kundenstimme (Zitat)	

C. Freigegebene Kanäle

Freigabe	Kanal
☐	Website von Markentrix
☐	Social-Media-Profile von Markentrix (z. B. Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn)
☐	Angebote, Präsentationen und Pitches
☐	Print (z. B. Flyer, Broschüren)
☐	Branchenverzeichnisse und Bewertungsportale
☐	Newsletter von Markentrix

D. Personen

☐ Erkennbare Personen dürfen gezeigt werden. Deren Einwilligung liegt vor und ist unterzeichnet. Namen:

☐ Personen werden unkenntlich gemacht oder ausgeblendet.

E. Einschränkungen und Ausschlüsse

Lizenzbeschränkungen bei Fremdinhalten, Bereiche, die nicht gezeigt werden dürfen, sonstige Wünsche (oder „keine“):

F. Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten

Ich habe § 8 des Referenzvertrags gelesen. Ich willige freiwillig ein, dass Markentrix die oben angekreuzten personenbezogenen Daten (z. B. mein Name, meine Funktion, mein Zitat, mein Bild) zu Werbezwecken veröffentlicht. Mir ist bekannt, dass die Daten im Internet weltweit abrufbar sind und von Plattformen in Drittländern, z. B. den USA, verarbeitet werden können, in denen ein geringeres Datenschutzniveau bestehen kann. Hierin willige ich ausdrücklich ein (Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO). Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass mir Nachteile entstehen.

G. Unterschriften

Rolle	Name	Ort, Datum	Unterschrift
Kunde (vertretungsberechtigt)			
Genannte oder abgebildete Person			
Markentrix	Christian Wien		